

Lei muda prazo para recurso em processos fiscais

Lei Complementar nº 227, de 2026, também ampliou o período para a Receita Federal instaurar fiscalização contra empresas

Por **Marcela Villar** — De São Paulo

21/01/2026 05h02 · Atualizado agora

Presentear matéria



A **Lei Complementar nº 227**, de 2026, que regulamentou a **reforma tributária**, alterou o **prazo** para **recursos** em **processos administrativos fiscais federais**. A **mudança** parece singela: altera de **30 dias corridos** para **20 dias úteis** o período para impugnação. Mas, segundo advogados, pode **reduzir** em até **quatro dias** o **limite** para apresentar **defesa** a depender da **data** de **intimação**. Já a **Receita Federal** diz que pode até **aumentar**, em alguns casos.

A alteração se limita a recursos voluntários e impugnações, não muda em relação aos embargos de declaração, recurso especial ou contra compensações fiscais negadas, por exemplo. A preocupação é que esses períodos agora estariam descasados, o que pode gerar insegurança jurídica e reduzir a ampla defesa em determinados casos, dizem advogados.

Leia também:

BC alertou Augusto Lima, ex-sócio do Master, sobre ‘piscina gelada’ do Banco Pleno

EUA criticam França por pedido de exercício militar da Otan na Groenlândia

intimação mais robustos, ao mesmo tempo que quer tomar as ações fiscais mais rápidas.

LEIA MAIS: Nova legislação destrava nomeação dos municípios para o Comitê Gestor do IBS

Segundo levantamento da tributarista Thais De Laurentiis, sócia do Rivitti e Dias Advogados e ex-conselheira do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), existem hoje nove tipos de recursos em processos fiscais federais. Antes, eram quatro prazos distintos.

Eles variavam entre 5 dias corridos, como nos embargos de declaração - recurso que, em geral, não muda o resultado de julgamento, apenas esclarece alguma omissão na decisão - a 60 dias corridos, para fiscalizações. Agora, são seis tipos de prazos processuais diferentes.

Para recursos especiais que tratem da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que substitui o PIS e a Cofins, à Câmara Superior do Carf, por exemplo, considera-se 10 dias úteis. Já os recursos especiais de outras matérias à mesma Câmara Superior, considera-se 15 dias corridos.

Prazos processuais

Mudanças valem para intimações feitas a partir de 13/01

Prazos PAF	Regra antiga	Regra nova
Fiscalização	60 dias corridos	90 dias corridos
Impugnação	30 dias corridos	20 dias úteis
Manifestação de inconformidade	30 dias corridos	30 dias corridos
Recurso voluntário	30 dias corridos	20 dias úteis
Embargos de declaração	5 dias corridos	5 dias corridos
Recurso especial à CSRF (sobre CBS)	Não havia	10 dias úteis
Recurso especial à CSRF (demais casos)	15 dias corridos	15 dias corridos
Recurso especial à CNICA*	Não havia	10 dias úteis
Prazo residual	Não havia	10 dias úteis

Fonte: Rivitti e Dias Advogados. *Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo

Em tese, as modificações só valem para novas intimações, não para os prazos processuais em curso, de acordo com especialistas ouvidos pelo **Valor**. Além disso, pela lei, eles ficaram suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro. As alterações constam no artigo 173 da Lei Complementar.

Em nota ao **Valor**, a Receita diz que o prazo passa a ser em dias úteis para estar alinhado com o Código de Processo Civil (CPC). “Além disso, caminha para acelerar a temporalidade do processo”, acrescenta. Segundo o órgão, os processos que estiverem nas fases processuais a partir da vigência da nova norma já estarão sujeitos a esses prazos.

criações. “É um Frankenstein, porque mudou-se uma parte do conteúdo administrativo federal e não tudo”, afirma.

Para ela, a mudança pode reduzir o prazo de defesa se a intimação vir numa segunda-feira, por exemplo. “Parece pouco quatro dias de mudança de prazo, mas é muita coisa para quem está fazendo uma impugnação. Os auditores fiscais federais são supercapacitados e fazem trabalhos substanciosos. Ter 30 dias já é algo muito exíguo para responder e juntar as provas necessárias.”

Thais ressalta que a mudança descasa com o prazo para impugnar pedidos de compensação fiscal, que continua sendo de 30 dias corridos. Isso significa que os mesmos julgadores das Delegacias de Julgamento (DRJs), primeira instância administrativa, e do Carf vão lidar com prazos diferentes a depender do tipo de matéria.

“Pode dar confusão”, diz a tributarista Gisele Barra Bossa, também ex-conselheira do Carf e sócia do Demarest. “Uma diferença de um ou dois dias a mais ou a menos é o suficiente para perder o prazo.”

A tendência é que os novos prazos processuais só sejam aplicados para as novas intimações, na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar mudanças de prazos trazidas pela alteração do CPC em 2015. “A lei processual nova se aplica imediatamente. Só que tem precedentes [do STJ] dizendo que para os prazos que já estavam em curso, ou seja, já iniciados, a lei nova não se aplica”, afirma Thais.

Na visão de Gisele Barra Bossa, a ideia de uniformizar os prazos a partir da lei complementar é positivo, apesar de gerar dúvidas. “Ter uma lei complementar regulamentando o processo tributário e fazendo alguns ajustes no Decreto 70.235, por um lado, acaba sendo positivo porque passa a ter uma diretriz de caráter nacional”, afirma ela, indicando que é esperado que outros entes sigam as diretrizes da nova lei.

A legislação, ao ampliar o prazo de fiscalização, acrescenta, mostra que houve um privilégio para essa área. “A Receita vem trabalhando para que as autuações tenham mais qualidade e sejam mais difíceis de serem derrubadas. As mudanças indicam que teremos fiscalização mais densa e processo mais célere.”

Ainda em nota, a Receita diz que há diferença na contagem de prazos porque algumas hipóteses não se enquadram no prazo útil processual ou não há previsão legal. Um exemplo é a intimação para apresentar documentação complementar durante uma fiscalização, na fase preparatória da ação fiscal. À hipótese, aplica-se o artigo 5º, inciso I, da LC 227/2026, da contagem em dias corridos. “O prazo é definido no próprio termo de intimação, mas sua contagem será em dias corridos, pois não se enquadra nas hipóteses de prazo útil processual”, afirma.

[< Mais recente](#)[Próxima >](#)

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Alarme com câmera Wi-Fi, preço incrível por tempo limitado! (ver preço)

Pessoas acima de 50 anos com glicose alta deveriam ler isto...

Notícias Saúde | Patrocinado

[Clique aqui](#)

Novo, potente, portátil e sem instalação, gela de verdade!

Resfrie qualquer ambiente em até 3 minutos com este ar portátil potente e silencioso. Sem instalação, com bateria de longa duração e baixo consumo de energia. Ideal para quarto...

Ar Portátil Super Potente | Patrocinado

[Leia mais](#)

O valor da sua casa é público (dê uma olhada!)

Calculadora Valor Imóveis | Patrocinado

Mais do Valor Econômico



Emae diz que venda de controle para Sabesp ainda depende de formalidades adicionais

Na terça-feira, tanto a Aneel quanto o Cade aprovaram a venda da participação que o fundo Phoenix tem na Emae para a Sabesp

21/01/2026, 09:46 — Em Empresas



Dinamarca nos Treasuries é 'irrelevante'

Secretário do Tesouro americano diz que não está preocupado com qualquer liquidação dos títulos americanos relacionada às ameaças do governo Trump de impor tarifas aos aliados europeus que se opõem aos esforços dos EUA para adquirir a Groenlândia

21/01/2026, 09:45 — Em Finanças

Agenda de empresas: BC decreta liquidação do Will Bank; Mastercard fica com 32% da Westwing

21/01/2026, 09:45 — Em Empresas



Assassino do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe é condenado à prisão perpétua

Ao proferir a sentença, juiz classificou ataque de 2022 como "desprezível" e afirmou que ação "constitui um crime extremamente perigoso e malicioso"

21/01/2026, 09:41 — Em Mundo



Barry Callebaut nomeia ex-chefe da Unilever para comandar companhia

O grupo também registrou na quarta-feira um aumento em suas vendas do primeiro trimestre fiscal, com alta de 8,9%, para 3,67 bilhões de francos suíços (US\$ 4,65 bilhões)

21/01/2026, 09:40 — Em Empresas



Burberry supera expectativas de vendas no 3º trimestre fiscal

A empresa britânica teve um faturamento de 665 milhões de libras em receita de varejo para o terceiro trimestre fiscal

21/01/2026, 09:36 — Em Empresas



A fabricante de chips investiu US\$ 150 milhões como parte de uma rodada total que levantou US\$ 300 milhões, a uma avaliação de mercado de US\$ 5 bilhões

21/01/2026, 09:32 — Em Empresas



AO VIVO

Dólar e juros futuros caem à espera de discurso de Trump em Davos

No Brasil, o cenário eleitoral e os desdobramentos do caso Master devem concentrar as atenções dos investidores

21/01/2026, 09:29 — Em Finanças

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST

SGR

SISTEMA GLOBO DE RÁDIO

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

[TERMOS E CONDIÇÕES](#)

[TRABALHE CONOSCO](#)

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)